

AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TRU) Nº 5006022-66.2023.4.02.5116/RJ

PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5006022-66.2023.4.02.5116/RJ
AGRAVANTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RECORRENTE)
AGRAVADO: KAUE LAU SEPULVIDA NUNES (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): GUSTAVO STANGE (OAB ES015000)
MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de agravo interposto pela UNIÃO (evento 40 - AGR_INTERNO2) contra a decisão do Vice-Gestor das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (evento 36) na parte em que inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência, por implicar reexame dos fatos e provas, incidindo no óbice da Súmula nº 42 da Turma Nacional de Uniformização.

A 8ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado da UNIÃO, mantendo a sentença de procedência dos pedidos que declarou ***“a inexistência de relação jurídico-tributária quanto ao imposto de renda de pessoa física incidente sobre as folgas indenizadas como gênero em relação às nomenclaturas correspondentes (folgas trabalhadas, dias extras, etc.)”, “sobre as verbas de “dobra”, “sobre as verbas de “dobra de airlock e de “quarentena/quarentena standby”*** e condenou a UNIÃO ***“a restituir à parte autora os valores recolhidos indevidamente a esses títulos corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora desde a incidência dos descontos, ambos segundo a variação da Taxa Selic, observada a prescrição quinquenal.”*** (Evento 12 - SENT1).

O julgado recorrido tem a seguinte ementa (evento 25 - ACOR2):

“TRIBUTÁRIO. UNIÃO/FAZENDA NACIONAL. IRPF SOBRE FOLGAS INDENIZADAS (DOBRAS E QUARENTENA). SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO DA FAZENDA. 8ª TURMA VINHA ADOTANDO ORIENTAÇÃO CONTRÁRIA À TESE AUTORAL, COM LASTRO NO JULGAMENTO DA TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DA 2ª REGIÃO. ENTENDIMENTO DA TNU EM SENTIDO CONTRÁRIO, COM A FIXAÇÃO DA SEGUINTE TESE: “NÃO INCIDE IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS FOLGAS DO EMPREGADO TRABALHADAS E INDENIZADAS”. SUBSUNÇÃO AO ENTENDIMENTO DO ÓRGÃO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.”

Irresignada, a UNIÃO interpôs, simultaneamente, pedido regional (evento 28 - PEDUNIFREG1) e nacional (evento 29 - PUIL TNU1) de uniformização.

No pedido regional de uniformização, alega, em síntese, haver contrariedade de entendimento entre o aresto impugnado e os paradigmas da 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, proferidos nos autos dos processos nº 5111358-07.2023.4.02.5101, nº 5006083-24.2023.4.02.5116 e nº 5008453-12.2023.4.02.5104.

Nesse sentido, assevera que ***“o acórdão recorrido estendeu a verba(s) outra(s) o entendimento da Turma Nacional de Uniformização de que não incide IRPF sobre folgas indenizadas”*** (evento 28 - PEDUNIFREG1 - fl. 3 do PDF), ao passo que o paradigma da 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, proferido nos autos do processo nº 5111358-07.2023.4.02.5101, firmou-se no sentido de que ***“a jurisprudência da TNU não autoriza uma interpretação extensiva destinada a afastar a incidência de IRPF sobre verbas outras diversas de folgas indenizadas”*** (evento 28 - PEDUNIFREG1 - fl. 4 do PDF).

Pretende, outrossim, a prevalência do entendimento fixado no acórdão paradigma acerca da diferença entre folga indenizada, dobras, dias extras e outras verbas (evento 28 - PEDUNIFREG1 - fl. 9 do PDF).

Requer, assim, a reforma do acórdão impugnado para que prevaleça o entendimento dos acórdãos paradigmas no sentido de que ***“não se pode interpretar extensivamente a não incidência de IR a outras verbas que não sejam “folgas indenizadas”*** (evento 28 - PEDUNIFREG1 - fl. 29 do PDF).

Contrarrazões ao pedido de uniformização (evento 32 - CONTRAZ1).

O Vice-Gestor inadmitiu o pedido regional e nacional de uniformização (evento 36), tendo a UNIÃO interposto agravo em pedido nacional e regional, respectivamente, AGR_EM_PUIL1 e AGR_INTERNO2 (evento 40).

Nas razões do agravo, a UNIÃO requer o provimento do recurso, reiterando, em síntese, argumentos apresentados no pedido regional de uniformização, contudo, fazendo alusão, tão somente, ao número de processo 5016322-98.2024.4.02.5101 da 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, como se fosse paradigma da 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro. (Evento 40 - AGR_INTERNO2 - fls. 2/4 do PDF).

Contrarrazões ao agravo (evento 46 - CONTRAZ1).

É o relatório. Decido.

Ab initio, não se conhece de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, consoante o disposto na parte final do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil.

Note-se que a decisão agravada (evento 36) inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência, por implicar reexame dos fatos e provas, incidindo no óbice da Súmula nº 42 da Turma Nacional de Uniformização.

Entretanto, em suas razões, a agravante alega dissídio jurisprudencial entre o acórdão recorrido e paradigma da 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, incidindo, ademais, em manifesto equívoco, ao fazer alusão ao processo nº 5016322-98.2024.4.02.5101 da 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, como se fosse paradigma da 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro (evento 40 - AGR_INTERNO2 - fls. 2/4 do PDF), para, assim, requerer a reforma do aresto impugnado, a fim de que prevaleça o entendimento fixado no acórdão indicado como paradigma acerca da distinção “*entre folga indenizada e dobra ou dias extras*” (evento 40 - AGR_INTERNO2 - fl. 4 do PDF).

Nesse contexto, verifica-se que as razões do agravo estão totalmente dissociadas da fundamentação do *decisum* recorrido, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido por afronta ao princípio da dialeticidade.

Ainda que assim não fosse, melhor sorte não assiste à recorrente.

Cabe Pedido de Uniformização Regional de Interpretação de Lei Federal quando houver **divergência entre decisões** quanto à **questão de direito material** proferidas por **Turmas Recursais da 2ª Região**, nos termos do artigo 14 da Lei nº 10.259/2001 e artigo 5º, I, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009 (Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região).

In casu, observa-se que, no incidente regional de uniformização, a recorrente deixou de realizar o adequado cotejo analítico entre o *decisum* impugnado e os acórdãos apontados como paradigmas, obstando o prosseguimento do incidente regional, a teor do artigo 11, inciso V, alínea “c”, do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região.

Vale ressaltar a imprescindibilidade do cotejo analítico para indicar a similitude fática entre as demandas, com a sinalização dos trechos que configurem a divergência e menção às circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, conforme disposto no artigo 10, §1º, do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região, e jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização que colaciono a seguir:

“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. INCIDENTE NÃO CONHECIDO. 1. A MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTA OU DO INTEIRO TEOR DO JULGADO É INSUFICIENTE PARA A NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PARA CONHECIMENTO DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. 2. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO CONHECIDO.

DECISÃO: A Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, decidiu não conhecer o Pedido de Uniformização, por ausência de demonstração analítica da divergência jurisprudencial. (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei - 00039325720124036304 - Relator: FABIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA Data da publicação:22/08/2018)”.

“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO APTO A DEMONSTRAR A DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ART. 15, I, DO RITNU (RESOLUÇÃO N.º 345 / 2015). NÃO CONHECIMENTO.

1. Segundo esta Turma Nacional de Uniformização, o cotejo analítico deve ser dividido em duas etapas: “primeiro, pela comparação entre as questões de fato tratadas no acórdão impugnado e no paradigma, com reprodução dos fundamentos de ambos; depois, pelo confronto das teses jurídicas em conflito, evidenciando a diversidade de interpretações para a mesma questão de direito” (PEDIDO 00653802120044036301, Relator: Juiz Federal JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DOU 25/05/2012).

2. In casu, a parte suscitante não se desincumbiu do inafastável ônus de proceder à demonstração analítica, sendo insuficiente a mera transcrição de julgados. 3. Incidente não conhecido.

DECISÃO: A Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, decidiu NEGAR CONHECIMENTO ao incidente. (“Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei - 05038007920164058200 - Relatora: GISELE CHAVES SAMPAIO ALCANTARA - Data da publicação: 25/06/2018”)

(Sem negrito no original).

Nessa linha de orientação é o enunciado nº 13 aprovado na 5ª Edição do Workshop da Turma Nacional de Uniformização “Diálogos e Cooperação no Sistema Recursal dos Juizados Especiais Federais”, *verbis*:

“Para admissibilidade do pedido de uniformização de jurisprudência, o cotejo analítico exige a descrição dos julgados e a análise comparativa das questões fáticas e jurídicas, demonstrando que a decisão de mérito do caso é divergente da jurisprudência de paradigma.”

Ante a inexistência de demonstração de divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e precedente de Turma Recursal desta 2ª Região, resta obstado o prosseguimento do pedido regional de jurisprudência.

A propósito, confira-se o disposto no artigo 11, inciso V, alínea “c”, do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região, *verbis*:

“Art. 11. No exame de admissibilidade dos pedidos de uniformização regional, caberá ao Juiz Gestor das Turmas Recursais ou a outro membro das Turmas Recursais, no caso de designação pela Coordenadoria Regional dos Juizados Especiais Federais da Segunda Região, de forma sucessiva: (Redação dada pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00035, de 8 de abril de 2022)

(...)

V - não admitir o pedido de uniformização regional, quando desatendidos os seus requisitos, notadamente se: (Incluído pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00035, de 8 de abril de 2022)

(...)

c) não demonstrada a existência de similitude, mediante cotejo analítico dos julgados; (Incluído pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00035, de 8 de abril de 2022)”.

Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, mantendo a decisão que inadmitiu o pedido regional de uniformização.

Decorrido o prazo, nada mais sendo requerido, encaminhem-se os autos ao Vice-Gestor das Turmas Recursais do Rio de Janeiro, tendo em vista a existência do agravo em pedido nacional de uniformização (evento 40 - AGR_EM_PUIL1), em atenção à decisão do evento 48, item 6.